

伊里亚的签名

5. 关于哈比路奴隶的文书

瑪·伊迪戈拉是亚述地方的哈比路人。他自願到德希普·提拉(普希·申尼之子)的家中为奴隶。

(十一个证人和书写人的名字和他們的画押。)

6. 关于哈比路奴隶的文书

辛·巴勒提是一个哈比路妇女。她自願来到德希普·提拉的家中为奴隶。假若辛·巴勒提違背此約,逃到其他人的家中,德希普·提拉要把她辛·巴勒提的眼睛挖出,并且把她卖掉。

(九个人的名字与书写人的名字,和他們的画押。)

(两个证人和书写人的名字,前面盖了印。)

(齐思和譯)

二、中亚述法典

中亚述(公元前二千年代中期)法典是一批泥板文书,1903—1914年間在古亚述城(今伊拉克之 Qal'at Shergat)发现,其中有的已很破碎。泥板本身屬公元前十二世紀,但法典应追溯到公元前十五世紀。它是用阿卡德語的中亚述方言写成的。法典依泥板分編为三表和若干断片,我們这里仅录三表,断片部分因过于破碎,从略。

譯文据《古代史通报》1952年第四期第206—226頁,参照《古代近东文献》第180—188頁。

第 一 表 (B+O)^①

第一条 〔如果〕兄弟們〔要分〕〔其〕父的家，那么长兄应当〔就房屋、园〕地及未耕地上的井选取两份〔作为自己继承的份額〕。幼子应当分配一切田地，šiluhli^②，以及他們劳动的全部产物；长子应当選擇并取得一份，而另一份他应与自己的兄弟們拈阄取得。

第二条 如果未曾分产的兄弟中有人杀死了人，死者的家主，如果願意，可以杀死他，如果願意，也可以赦免他，〔而〕取得他的继承份額。

第三条 〔如〕果未曾分产的兄弟中有人〔讲〕出叛逆(?)的話或是逃亡，〔那么〕国王可〔任〕意处理他的继承份額。

第四条 〔如果〕兄弟們居住在未分的田地上，他們之中〔有一人〕〔在自己继承的份額(?)內〕播种土地〔……〕并耕种田地，而〔另一人〕来到自己兄弟的播种地上再〔次地〕(?)〔……〕，他們以誓〔詞〕揭发他并〔证〕明他有罪，那么〔份地(?)的主人〕来(?)时，他所耕种〔田地的粮食〕，〔只有他〕才应取得。

第五条 〔如果兄弟們居住在〕未分的〔田地〕上，他們〔之中有一人〕……(以下闕文)〕……

第六条 〔如果甲对乙說：“我〕用銀子购买你的〔住宅与田地〕”，那么，在甲出銀子〔买田〕地与住宅之前，公告員在一个整月的時間內应当三次在亚述城內为之宣布，他还应当三次在购买者取得田地与住宅的居住地內为之宣布：“我将用〔銀子〕购买某公社耕地上某某的儿子某人的田地与住宅；要是誰有取得

① B. O. 等字母是泥板的标记，下同。

② 或田地，胡里特的字，意义不明。

的权利或要求，誰就提出自己的证件，把它放在监督者的面前，提出訴訟，即可免除外人对财产的要求，而取得它”。誰在未滿(?)一整月的期限內，提出自己的证件并把它放在监督者的面前，这个人在其田地方面，应当得到滿足(?)，因而就可以取得它。

公告員在亚述宣布时，国王手下的参贊之一、城市的书吏^①、公告員及王家监督者都应出席。至于他将取得田地与住宅的那个公社，則应有公社社长^②与三个“大人”^③出席。他們应当督促公告員宣布，写下自己的证件并交出证件：“在这一整月的時間內，公告員宣布过三次；在这一整月的時間內誰也沒有带来自己的证件，沒有把证件放在监督者的面前，因而丧失了自己这部分的田地与住宅；而这些与公告員宣布的請求人无关”。公断人应当記下公告員所宣布的三份证件，其中的一份〔由监督〕者〔收执〕〔……(以下一大段闕文)〕

第七条 〔……〕一切，多少〔……〕他提〔起訴訟(?)……〕，为了利錢(?)〔……〕以及住宅的价值〔……那(?)〕毀灭了(?)〔……〕加倍住宅的价值〔……〕他应当交〔給? …〕宅主〔……〕一他連特鉛之外，他应受五〔杖〕責并应服王家劳役一〔整〕月。

第八条 如果有人破坏他的同伴^④間的大片田界，有人以誓言揭发他并证明他有罪，那么，他应加倍交还他破坏而取得的田地；他应斫掉一指，受一百杖責，并应服王家劳役一整月。

① “公社的书吏”或“城市长老議事会的书吏”。

② 公社社长或城市首长。

③ 即“长老”。

④ 同伴指同一公社社員；这里所指的是破坏公社間的田界。

第九条 如果有人侵犯签地^①的小田界，有人以誓言揭发他并证明他有罪，那么他应交还一他連特鉛；他应加倍交还他破坏而取得的田地；他应受五十杖責并应服王家劳役一整月。

第十条 如果有人在不屬自己的田地上掘井或建起有圍牆的园，那末他应丧失自己所掘的那部分井或〔自己的〕园；他应受三十〔杖〕責，并应〔服〕王家劳役一整月。在同一公社的社員（？）間，在……〔井或〕园〔应……〕应发誓：“〔……〕；如果〔……〕井不（？）〔……〕和园〔地不……〕，我必遭天譴。田主〔……〕……〔……〕在〔……〕井〔……〕和〔……〕。

〔（以下闕文）〕

第十一条 〔（开头部分除了两个音节之外，沒有保存。）〕債〔主…〕为了〔做（？）……〕或〔……〕債主〔……〕证件〔……〕劳动产品〔……〕为了做〔……〕田地……〔……〕給債主〔……〕应交〔还……〕。

第十二条 如果有人〔自己同伴的（？）〕田地上开拓园地，〔掘〕井种〔植〕树木，田主看見了沒有〔表示異議〕，那么开拓者可自〔由使〕用該田地，但他应交〔給〕园主^②一块田地，作为交换。

第十三条 如果有人在不屬自己的未耕地上或者开拓园地，或者掘井，或者种植蔬菜或树木，有人以誓言揭发他并证明他有罪，那么田主来时，可以取得园地及他的劳动的产品。

第十四条 如果有人在不屬自己的未耕地上圍牆（？）并砌磚，有人以誓言揭发他并证明他有罪，那么他应加倍交还土地，而他的磚应予沒收。他应受五十（？）杖責，并应服王家劳役〔一整月〕。

① 签地，由公社划分土地的重分地段。

② 书吏的錯誤，应是“田主”。

第十五条 〔如果有人〕〔在〕不屬自己的未耕地上〔……〕砌磚，
〔那么他的磚应〕沒收。他应受〔……杖責〕并应服〔王家劳役
一整月〕。

.....

〔(以下闕文)〕

第十七条 〔如〕果公社土地上的井有流向灌溉〔系〕統的〔水〕，那
么田主們应当協議行事；每人应当为自己田地工作，并灌溉自
己的田地。他們之中如有不同意的人，那么同意的人中任何
一个都可以請求法官，从法官处取得证件而进行工作；他可以
为自己取水灌溉自己的田地；其他任何人都不得应用此水灌溉。

第十八条 如果有一条流向灌溉系統的阿达德神^①的水，那么田
主們应当協議行事；每人应当为自己田地工作并灌溉自己的
田地。如果他們之中有不同意的，那么同意的人中任何一个
都可以从法官处取得证件，以反对不同意的人。〔公社的社
长〕与五个大人〔都应出席……〕他〔应……杖〕責，〔并应〕服
〔王家劳役一整月〕。

第十九条 〔如果有人〕在自己同伴的〔田地〕上播种、〔耕地(?)〕
或圍墙，〔那么如果田主〕凭国王〔发誓〕，〔說：“他播〕种了并
耕了田地”，〔那么〕当他来时，在〔收〕割期〔耕〕地的人应被逐
(?), 他应将〔谷物〕倒入公社谷仓(?), 并应〔按〕本公社田
地的粮食〔收〕入，量出(??)谷物，归还〔田主〕〔……〕……他应
将田地交还主人。

第二十条 〔如果〕有人在不屬自己的田地上……〔……〕划〔田〕界，
安上〔界〕标并說道：“〔田地归我〕”，有人以〔誓言〕揭发他〔并

① 即雨神。

证明他有罪]……[(結尾缺)]。

第 二 表 (C+G)

(开始部分缺)

第一条 [……]他們的主人[……]……, 而如果取得的[……], 我贖回(?)它[……男奴付……] 他連特鉛, 女奴付四他連特鉛[……] 而如果买主說[……] 在神前发誓多少在[……] 他取得[……]①。

第二条 [如果有人]将作为債務[抵押]而居[住在他家里]的[別人妻子]或別人的女儿[卖給]另一人若干銀子, [或将]居住在他家里的[其他任何人] 卖給[……] 那么他将丧失自己的銀子, [并按等]于他的价值, [交]給主人以某些物件, 他应受[……杖責]并应服王家劳役二十日。

第三条 [如果有人]将作为債務抵押而[居住在他家里]的[別人妻]或別人女卖到另一个国家去, 以換取若干銀子, [有人以誓詞揭发他并证]明他有罪, 那么他应丧失自己的銀子, [并按等于她的价值]交給主人任何物件; 他应受[……杖責]并应服王家劳役四十日。[如果他卖出的人]死在異国, [那么他应以生命补]償[他]。

他可以把[全价]② 买来的亚述男人和女人, [卖]到另一

① 根据肖尔的意见, 条文内容如下: 取得奴隶或女奴而不通知他們的主人的, 应当將他們归还給主人, 如果取得者轉卖了他們, 那末按照法庭的裁决, 应交付主人一个男奴为若干他連特鉛, 一个女奴为四他連特鉛。如果买主說“我不知道”, 他应当发誓, 卖者由买主处得到多少, 就应付給主人多少。这个解釋是有爭論的。

② 按这一段所指的亚述男人或亚述女人, 已不是上文(第二、三条)抵押債務尚未滿期的为质之人, 而是債務到期不能还, 为质之人已成为“全价买来”的債奴了, 故可以卖到国外去。

国家去。

第四条 〔如果有人〕将作为抵押而养〔在〕自己家里的〔公牛，或〕驴，或马，或任何别的不是〔自己的畜〕牲卖取银子，〔那么〕他应〔以畜牲还畜牲〕，可以不还银子。如果他〔不交还〕畜〔牲，那么〕就丧失〔自己的银子〕。养〔在人家作为抵押〕的畜牲的主人可以取去他的畜牲。而卖之者〔应以银子赔偿〕畜牲的〔买主〕。

第五条 〔假如有人〕由牧场偷盗公牛，或驴，或马〔或任何别的畜牲〕而以相当价钱卖给另一自由人，买者不知〔这是赃物〕〔已付价款〕；则假如〔在他占有时〕发现此事，卖者应〔全部〕补偿偷盗之物如其证明之数^①。

第六条 〔有人发现这〕……或畜牲或任何别的失物，有目击者知道，假如此人出卖而失主在〔买者〕手中认出〔自己之物〕，夺取它，但他〔声称，“我〕是买的”；则失主不应从他手中取得此物，他应交还他并从卖者手中取得，又……〔再者〕，买物之人被物主由他手中〔取去此物〕，应由卖物给他的人补偿。〔假如〕卖者声称“我不〔知道〕他的东西失去了”，知道它的〔证人〕应揭发〔他〕……^②。

第七条 〔（开始部分阙文）〕他可以拿走〔……〕，某人（？）欠银子〔……〕加倍利息（??）。向银子主人〔……〕来了，而且所有〔……〕他不应该从他那里拿〔走（？）……〕。

第八条 〔某人的儿子、某人的女儿〕或者不管那是任何人，他作为抵押品〔以代替银子被留在亚述人的家里〕，而期限过〔去了，且该期限（？）是经过他们协〕商的，那么如果他全部交〔付

① 据英译本。

② 据英译本。

(?)]銀子,数量如他的身价,[他可以带]走(?)[……];如果他沒有[全部交]付(?)他的身价銀,[那么債主]即可获得和取去[这个抵押品……]而且通知“只是母金”,而[……]还没有。

第九条 [如果某人隱藏了(?)或是]牲畜,或是任何别的丢失[的东西,同时他被別人用誓言揭发并证明有罪,那末他應該交还[……]黑鉛;应受五十杖責,并服王家劳役[一整月(?)]]。

这案件应由国家(?)的审判員进行审判。[如果]他^①向[国王]申訴,[那末罪人应将]他所偷的赃物,不論是少,或者是多,[都按全部价]格[归还],而国王将加給[他]以任何[处罚]。

第十条 [如果某人失去了(?)犍牛],或綿羊,或任何受委托保存的东西,而它是抵押(?)在別方面的,[这个]在其家中保存抵押品(?)的人如对在(?)他家里存放[东西(?)的]物主(?)隱瞞这件事],[那末所有在他手]中的东西都将被剝夺,[物主]可以从他那里拿走(?)];这个人負有偷窃的責任。

第十一条 [如果某人]夸大了托[他的朋友保存的东西][并且作了这样登記],有人[以誓言揭发]他,并证明他有罪,那末他就是偷窃者,而国王将加給他[认为要加的任何]惩罚。

第十二条 [如果某人]夸大了[……]并且作了这样登記,以使債主們[在他們的銀子中]損失[自己的部分],有人[以誓言]揭发他,并证明他有罪,那末他登記了[……多少……][他应交还]。他应受[……]杖責,[……]債主的部分[……]书吏和[……(結尾闕文)]。

① 受害人。

第 三 表 (A)

第一条 [如]果某女人,[不論是某人]的妻子,[或者]是某人的女儿,进入神殿,[从]神殿中[偷]去任何一件圣物,并且圣物正握[在她的手里],有人以誓言揭发[她],[并且]证明她有罪,[那末就應該发](?)誓,并[請]教神明;神吩咐把女人怎样办,那就把她怎样办。

第二条 如果某女人——不論是某人的妻子,或者是某人的女儿——說了可惡的話,或者說了瀆神的話,那末这个女人應該受到应得的懲罰;不能向她的丈夫,她的儿子們和女儿們提出要求。

第三条 如果某人生了病或死亡,而他的妻子在他家里偷了任何一件东西,或者把这东西送給任何男人或女人或任何其他的人,那末这个人的妻子和从她那里得到[东西]的人都应被处死。

如果某人的妻子,当她的丈夫无病时,在自己丈夫家偷窃,或把这东西送給任何男人或女人或任何其他的人,那末这个人就應該以誓言揭发自己的妻子并对她加以处罰;而从这人妻子手中得到[东西]的人應該退还偷窃物,接受者也应加以处罰,如同这个人加于自己妻子的一样。

第四条 如果男奴隶或女奴隶从某人的妻子手中得到了任何一件东西,那末就應該割去男奴隶或女奴隶的鼻子和耳朵,并追回窃物。这人可以割去自己妻子的耳朵。

如果此人寬恕了自己的妻子并不割去她的耳朵,那末亦不应割去这男奴隶或女奴隶的鼻子和耳朵,不应追回偷窃物。

第五条 如果某人的妻子在别人家里偷了任何价值超过五明那黑铅以上的〔东西〕，那末失主应该发誓说：“我若许她取东西，必遭天譴！我家里发生了偷窃！”如果她的丈夫愿意的话，他可以交还偷窃物，同时把她贖回，但同时应割去她的耳朵。如果她的丈夫不愿意贖回她，那末失主可以带走她，同时割去她的鼻子。

第六条 如果某人的妻子把任何一件东西抵押给别人，那末接受者应负偷窃的责任。

第七条 如果某女人向人做某种手势，有人以誓言揭发她，那么她应交出三十明那黑铅，并应受二十杖責。

第八条 如果某女人在打架时打破了某人的睾丸，那末就应该割去她一个手指。

如果医生把紮带扎在某人的身上，发现第二个睾丸原来是和第一个同时受伤，而且已经〔肿〕脹，或是她在打架时打破了第二个睾丸，那末就应该割掉该女人的两个〔奶头(?)〕。

第九条 〔如果〕某人向别人的妻子做手势，并且像对小孩子一样来对待她，有人以誓言揭发他并证明他有罪，那末应该割去他〔一个〕手指。

〔如果〕某人吻了别人的妻子，那末就应该用斧刃〔拉〕开他的下嘴唇，并且把它割去。

第十条 〔如果〕某人或者某女人进入别人的〔家中〕并且杀害了〔任何男人〕或者女人，那末凶手〔应该交给此家的主人(?)〕；如果愿意，〔他就可以把他们杀〕死；〔如果愿意〕，也可以同意拿取〔他們的任何东西〕。

〔而如果〕凶手家里〔没有什么东西可给〕，那末或者是儿子，〔或〕者是〔女儿……〕在家中〔……〕。

第十一条 如果〔(以下缺十至二十字)〕国王应该做〔……〕。

第十二条 当某人的妻子走过大街时，不论是那个人抓住了她并且说：“我想占有你”，她不同意并且起来自卫，但是此人以强力抓住并且占有她，那末如果此人在某人妻子的身上被抓住，或者见证人以誓言揭发他占取女人，这个人就应该杀死，而此女人则不应加以惩罚。

第十三条 如果某人的妻子离开自己的家并跑到任何一人所居住的地方去，而他占有了她，那末，如果他知道她是某人的妻子，此人和女人都应被杀死。

第十四条 如果任何一个人在公共场所或者在大街上占有某人的妻子，同时他知道她是某人的妻子，那末，某人决定怎样处置自己的妻子，也就应该怎样处置奸夫。

如果他不知道她是某人的妻子而占有了她，那末奸夫无罪；某人则应以誓言揭发自己的妻子，并且可以任意对待她。

第十五条 如果某人捉住了拐带自己妻子的人，以誓言揭发他并且证明他有罪，那末男女双方都应被处死，在这件事上他没有罪过。

如果他抓住了拐带者，带到国王或法官那里，以誓言揭发他并证明他有罪，那末如果此女人的丈夫杀死自己的妻子，他同样也可以杀死那个被抓住的人；如果他割了自己妻子的鼻子，那末他也可以使那个人成为阉人，同样还可以损毁他的整个颜面，如果他饶恕了自己的妻子，那末他也应该饶恕那个人。

第十六条 如果某人由于受到别人妻子的欺骗而〔占有了〕她，那末不应处罚某人；那人(也就是丈夫)可以任意惩罚自己妻子。

如果某人强占她，有人以誓言揭发他并证明他有罪，那末

他所受的惩罚应与别人妻子所受的惩罚一样。

第十七条 如果某人对别人说：“〔有人〕占有了你的妻子”，而没有证人，那末他们应该写好书面文据，并投之于河^①。

第十八条 如果某人在暗地里或口角时向自己的朋友说：“〔有人〕占有你的妻子，我自己可以发誓揭发她”，那末如果他不能发誓揭发和以誓言揭发她，他就应该受四十杖责，并应服王家劳役一整月，他应受阉割^②，同时他应该交付一他连特黑铅。

第十九条 如果某人暗地诽谤自己的朋友说：“〔有人〕占有了他”或在口角时当着男人们的面对他说：“〔有人〕占有了你，我可以发誓揭发你”，那末当他不能发誓揭发并且以誓言揭发他时，他就应该受五十杖责，并应该服王家劳役一整月，他应受阉割^③，同时他应该交付一他连特黑铅。

第二十条 如果某人占有了自己的朋友，有人以誓言揭发他并证明他有罪，那末应该占有他并使其成为阉人。

第二十一条 如果某人打了别人的女儿并使其堕胎，有人以誓言揭发他并证明他有罪，那末他应交二他连特黑铅；应受五十杖责，并服王家劳役一整月。

第二十二条 如果送某人的妻子出门的既不是她的父亲，又不是她的兄弟或儿子，而是外人，但他并不知道她是某人的妻子，那末他应该为这件事发誓，同时应该向女人的丈夫交付二他连特黑铅。

如果他知道〔她是某人的妻子〕，那末他应该赔〔偿损〕失，

① 为了让神明裁判。

② 此句据英译本。

③ 此句据英译本。

〔并且发誓：〕“如果我占〔有了她〕，必遭天譴！”

如果某人的妻子說：“他占有了我”，〔那末当（？）此人向某人賠償損失时，他还应走〔向河流〕，而不應給他写好书面文据。如果他避开河流，那末女人的丈夫怎样处置自己的妻子，就应该怎样处置他。

第二十三条 如果某人的妻子把别人的妻子带到自己家中并把她交给某人去占有，而此人知道她是某人的妻子，那末应该像对待占有别人的妻子那样处置此人，丈夫怎样处置自己的被奸淫的妻子，就应该怎样处置那个淫媒婆。

如果丈夫沒有给自己被奸淫的妻子什么处置，那末也不应給奸夫和淫媒婆什么处置，而应饒恕他們。

如果某人的妻子不知道，而把她带到自己家中的女人强制地把某人引向她，那人就占有了她，如果她在离开这家时声明有人占有了她，那末她就應該被饒恕，她无罪；奸夫和淫媒婆則应被处死。

如果她沒有声明，那末某人可以任意惩罚自己的妻子；奸夫与淫媒婆应被处死。

第二十四条 如果某人的妻子逃避自己的丈夫，而走进他曾向她指出过住宅的^①本居住地內的、或是邻近居住地內的一个亚述人的家里，而向女家主投宿，住了三至四夜，而家主不知道他家中住有某人的妻子，但是，这个女人最后被抓住了，那末，妻子离他而去的家主在割去自己妻子的任何部分以后可以把她带走；而此人妻子在她那里住过的那个人的妻子應該割去耳朵；她的丈夫如果願意，可以交出她的价值三他連特又

① 那就是丈夫曾命令她居住的地方。按照另一种解釋應該为“人們向她指示了住家的”。

三十名那黑鉛，如果願意，可以讓人們從他那里抓去他的妻子^①。

而如果家主知道，在他家中，在他妻子那里，住有別人的妻子，那末他應交出三倍^②。

而如果他堅不承認，并說：“我實在不知道”，那末他們應該向河流走去。如果家里住了別人妻子的人避開河流（？），那末他應交付三倍。如果妻子逃走的人避開河流（？），那末他是自由的，他履行了關於河流的一切。

如果那個逃走了妻子的丈夫不割去自己妻子的任何部分，而只是帶走自己的妻子，那末就不應該有任何的懲罰。

第二十五條 如果某女人還（？）居住在自己父親的家里，而她的丈夫死去，她的丈夫的兄弟們尚未分居，而她又沒有兒子，那末她丈夫的未分居的兄弟們可以拿走她丈夫給她戴上的和不曾遺失的一切裝飾品；他們應該帶着其他的東西從神旁邊走過，以誓言證實自己對它的權利，同時可以拿走。他們不應被帶向河流和被帶去發誓。

第二十六條 如果某女人還（？）居住在自己父親的家里，而她的丈夫死了，那末丈夫給她戴上的一切裝飾品，如果她的丈夫有兒子，就可以由他們拿走。如果她的丈夫沒有兒子，就可以由她自己拿走。

第二十七條 如果某女人還（？）居住在自己父親的家里，而她的丈夫經常到她這里來，那末她丈夫本身可以取去他給自己妻子的任何擔保品，但屬於她父親家里的部分他無權取走。

第二十八條 〔如〕果寡〔婦〕進入某人的家并且隨身帶來自己的嬰

① 為奴隸。

② 指窩藏者妻子的三倍“價值”。

儿(?)，而婴儿在娶了她的人家里长大成人，但是收他为养子的书板未曾写过，那末此婴儿在撫养他的人家里得不到继承的份地，也不对债务负责，而是在自己的父亲的家里分得到自己应得的份地。

第二十九条 如果某女人嫁到自己丈夫的家里，那末她的嫁妆和一切她从自己父亲家中带来的或者她的公公在她进家时给她的东西，应属于她的儿子；她公公的儿子们无权干涉。

但是如果丈夫向她提出要求，那末他可以交给自己的任何儿子。

第三十条 如果父亲把结婚聘金送到自己儿子的岳父家，但该妇还未嫁与他的儿子，而他的另一个儿子死了，而此儿的妻子还住在她自己的父亲家里，那末他可以把自己已死儿子的妻子作为阿胡吉图^① 给与自己另一个已在其岳父家交付结婚聘金的儿子。

如果接受了结婚聘金的姑娘的家主不同意交出自己的女儿，那末交了结婚聘金的父亲如果愿意，就可以把自己的儿媳取去给与自己的儿子，如果愿意，可以拿去他已交付的一切东西——黑铅、白银、黄金——仅仅是除了食物以外的基本总额，他对食物无权提出要求。

第三十一条 如果某人把结婚聘金交到自己的岳父家，而他的妻子死了，但是他的岳父还有女儿，那末，如果岳父愿意，他可以取自己岳父的别的女儿来结婚，以代替自己的已死去的妻子，或者如果愿意，他可以取回他所交付的金钱；他不应收回大麦或者绵羊或者任何吃的东西，他只应取去金钱。

第三十二条 如果某女人还(?)居住在自己父亲家里，但是(?)

^① 意即再醮妇。

她的担保品已經交付，那末不論她已被取到自己公公的〔家里〕或者未被取去，她都應該負擔自己丈夫的罪过与〔懲〕罰^①。

第三十三条 如果某女人还(?)居住在自己〔父〕亲家里，她的〔丈〕夫〔死〕了，而〔她〕有儿〔子〕，那末她想住在他儿子的家里，〔她就可以住〕在那里。

〔如果〕她(?)沒〔有(?)〕儿子，那末她的公公(?)可以把她交給〕任〔何(?)〕一个自己的儿子。如果她的父亲願意，他可以……〕，如果〔願〕意，他可以把她交給她的公公作为阿胡〔吉〕图。

如果她的丈夫和她的公公都死了，而她又沒有儿子，那末她是寡妇，就可以走到她所希望去的地方去。

第三十四条 如果某人与寡妇結婚，而不和她締結契約，她在他家住了二年，那她就是妻子，也就不能走了。

第三十五条 如果寡妇进入某人的家里，那末她所带来的一切都屬於她的丈夫。

如果某人进入某女人的家中，那末他所带来的一切都屬於該女人。

第三十六条 如果某女人还(?)居住在自己父亲家中，或者如果她的丈夫让她单独住在家里，而她的丈夫动身到田野^②去，并且沒有为她留下油、毛布、衣裳、飼料，总之不管是什么东西，又沒有从田野送給她任何东西，那末这个女人在五年中对自己的丈夫應該是忠实的，并且不应迁住于另一丈夫处；如果她有孩子，那末他們应受雇佣，并以此生活，女人應該等待自己的丈夫而不应迁居到另一丈夫家去。如果她沒有孩子，那末

① 英譯本此处作“債、过与罪”。

② 就是到公社居住地境界以外去。

她应等待自己丈夫五年,在进入第六年时,她可以迁居到任何一个她所希望的丈夫那里去。当她丈夫来的时候,他无权对她提出要求,她对她的第二个丈夫是自由的。

如果她的原夫五年后回来,但不是因为自己的罪过而不在——或者城市^①的敌人抓住了他而他应该逃走,或者他不是罪〔犯〕而被扣留,因而他迟回了,那末在回来后,他应发誓,交出一个女人以代替自己的妻子,就可以带走自己的妻子。

如果国王派遣他到外国去,并且他超过五年后才回来,那末他的妻子应该等待他而不应该迁住到另一丈夫家去。

如果在五年内,她迁住到另一丈夫家去,并且为他生儿育女,那末她的丈夫在回来以后可以把她和她的后裔取为己有,因为她没有等到结婚契约的期限并且让自己被人取为妻子。

第三十七条 如果某人遗弃自己的妻子,如果认为需要,可以给她某些东西,如果认为不需要,就可以不给她任何东西;她应空手离去。

第三十八条 如果女人还(?)居住在自己父亲家里,而她的丈夫遗弃了她,那末她的丈夫可以取去曾为她戴上的装饰品,但他无权取回他已交付的担保品,它属于女方。

第三十九条 如果某人把不是自己的姑娘交给一个丈夫,如果她的父亲先前欠债,她被留作抵押,而原有债权人前来,那末,在女人的身价方面,他应当从将她出嫁的人得到满意;若那个人没有给付任何东西,则他(即债权人)可以取去出嫁姑娘的那个人。

如果这个姑娘是在苦难的状况中得生,那末她应属于自

① 指亚述的“城市”(或“公社”)。

己的养活者^①。

如果同这女人结婚的人给他（即将她出嫁的人）写过文书，或在法庭上起诉时担负过这种责任，则他应赔偿这女人的身价，而将她出嫁的人〔不负责任〕。

第四十条 不论是某人之妻，不论是〔……〕，不论是〔……〕妇女——上街时，她们头部不应〔没有掩盖〕。某人之女〔……〕或是用面罩，或是用衣服，或〔是(?)……〕，应〔罩住〕。要是寡〔妇(?)……〕，要是〔……，要〕是〔……家里(?)可以不〕罩住，但她〔一人(?)〕在街上走时，则应罩〔住〕。妾与〔其〕女主人一齐上街时，应罩住。寺庙之妓女嫁给男人后，走在街上时应罩住；未嫁给男人者在街上应头部脱露而不应罩住。妓女不应罩住，头部应露着。

谁看到罩住的妓女，应把她〔抓〕着，提供证人，并把她带到宫廷的大门前(?)。她的珍贵饰物则不许取走；抓到她的人可以取去她的衣服。她应受五十杖责，并在她的头上灌以松脂。

如果某人看到罩着的妓女而放走她，没有把她带到宫廷的大门前(?)，则此人应受五十杖责；他的告密者(?)可取走他的衣服；他的耳朵应钻穿，穿以绳子，在后面扎着；他应服王家劳役一整月。

女奴不应罩住；谁看到罩住的女奴，则应把她抓着，并送到宫廷的大门前(?)。她应割掉耳朵，抓着他的人可取走其

① 养活者在这里即指把她出嫁的人。本条文的意思是：如果姑娘是作为债务抵押，接纳她的人则应取得其父之同意在其父的债权人之前对她担负起父家长权力之责任（这表现在将她出嫁）。如果没有债务，而父家长权力之交给第三者，只是由于其父因家庭的一般贫困而不是由于债务，那末这姑娘在法律上是属于那个养活她的人的。

衣服。

如果某人看到罩着的女奴，放走她，而没有将她抓住和带到宫廷大门前(?)，有人以誓言揭发他，证明他有罪，则他应受五十杖責，钻穿其耳朵，穿以绳子、并在后面扎着；〔他的告密〕者(?)可取走他的衣服；他应服王家劳役一整月。

第四十一条 如果某人想为妾遮盖面罩，他应当叫自己的五六位朋友前来，并在他们的前面，将面罩遮盖她，并說“这是我的妻子”。这妾就是他的妻子。若妾没有在一些男人之前被盖上面罩，她的丈夫没有说过“我的妻子”，则她不是他的妻子，只是妾。

如果某人死时，他的被盖过面罩的妻子没有儿子，则他的妾的儿子便是合法的儿子；他们可以取得继承的份地。

第四十二条 如果某人在……日里将油倒在某人的女儿的头上，或将 *huruppâte*^① 送至筵席上，则不能退回^②。

第四十三条 如果某人或将油倒在〔她的〕头上，或送去 *huruppâte*，而他预定给与此妻的儿子死亡或逃走，则他可以任意将她交给自己的任何一个其余儿子，由大到小，年在十岁以上。

如果父死，而父预定给与此妻的儿子亦死，但死的儿子还有儿子，年滿十岁，即可娶她。如果儿子的諸子都未滿十岁，则女方之父，如果願意，可給以女儿，如果願意，亦可退还等量的聘礼。

如果没有儿子，则他应将其所收到的宝石和非食品的基本数额全部退还，而食品部分则不須退回。

① 譯文不明，可能是結婚礼物。

② 英譯本此条作“假如自由人在节日里以油倒在另一个自由人的女儿的头上，或在节日里送来訂婚礼物，则不应退还任何〔礼物〕”。

第四十四条 如果以自己身价作为抵押而住在别人家中的男亚述人或女亚述人，是以全价抵押，則他（即債权人）可以打他，抓住他的头发，打他的耳光和钻穿他的耳朵。

第四十五条 如果某女人出嫁后，其夫为敌所俘，而她既无公公，又无儿子，則她应对自己的丈夫守节二年。在这二年期間，如果她一无所有，她应走出，并宣告說：「如果」她必須为别人給宫廷担負义务，則「收」容（？）她的人应养活她，而她应执行他的「工作」。

「如果」她是胡皮苏(hupsu)^①之「妻」，「則」「宫廷本身应」「养」活「她」，「而她应执行胡皮苏的工作」。

「如果她的丈夫在自己公社中承担了田地和房屋的义务」，則她应去「向法官說」：「我什么也沒有」。法官应詢問公社长老和公社大人，既然其丈夫担負过这个公社田地的义务，为了养活她，他們就应将田地和房屋轉交給她两年，使她以此生活，并要給她写下证件。

两年后，她可以迁居到她所願意的男人那里；作为事实上的寡妇，应当給她写下证件。

如果此后她失去的丈夫回国，則他可以取回已嫁出外方的妻子；对于其妻給第二个丈夫所生之子女，他沒有权利，只有她的第二个丈夫才能取走这些子女。

为了养活她而以全价交出的田地和房屋，如果他不加入王家服役，那么他应当照交出多少交还，而后可以取得它。

如果他沒有回来，而死在他国，則国王可以将其田地和房屋交給他要交給的地方。

① “胡皮苏”是靠王家份地养活的兵士。

第四十六条 如果某女人丈夫死去，她在丈夫死后，沒有离开夫家，那末如果她丈夫沒有写下給她任何东西，她可以随意居住在她儿子的家里，其夫之子应贍养她；他們应訂立契約，象他們所爱的新妇一样，供給她飲食。

如果她是第二个妻，而自己沒有儿子，則她可以住在一个儿子的家里，但他們应共同贍养她。如果她有儿子，則前妻之子可以不同意贍养她，而她可随意住在其亲生子之家。只有其亲生子才应贍养她，而她应担負他們的工作。

如果其夫之子中的某一个自己娶她，則只有娶她的儿子应〔贍养她，而她的諸子可不〕贍养她。

第四十七条 如果某男人或某女人准备巫术，他們在現場被捕，有人以誓言揭发他們，并证明他們有罪；則应杀死准备巫术者。

有人看到施行巫术，或从見過巫术的人那里听到他对他說：“我亲自看見过”，則这个听者应向国王报告。如果看到的人坚不承认那个人向国王告发的事情，則那个人应在沙馬什之子神牛面前宣告說：“要是他沒有說过，我必遭天譴！”；他便无罪；那个讲过而又坚不承认的目击者，則国王认为必要时得加以訊問并調查他的过去（？）。当念咒者召来时，他应强迫这个人讲并这样对他說：“你为着国王和王子而着魔的那种魔力，他並沒有使你們^①得脫，而你将按照你为着国王和王子而被着魔的那个表文而被魔力控制”^②。

第四十八条 某人有一債務人的女儿，住在他家作为債務抵押，如此人向其父請求，則他可以将她出嫁。如果她的父亲不同意，

① 即巫师和目击者。“他”即巫师。

② 念咒者应写下詛咒表文，其中包括比巫师所編的巫术更为有力的咒語。可以推想，这种巫术是旨在反对国王及其后裔的。

則他不應將她出嫁。若她的父親死去，則他應向她的一个兄弟請求，这个兄弟應將此事告知她的其他兄弟；如果她有一个兄弟說：“我將于一整月时期內贖回我的姊妹”，如果他在一整月时期沒有贖回她，則銀子的主人^①，如果願意，可以解放她並將她出嫁(?)；如果願意，〔則可按自己的證件〕內容將她交給……

(此處闕文，包括第四十九條開始部分)。

……如果某妓女死〔則因為〕她的諸兄弟這樣宣稱，她的〔諸兒子〕可與自己母親的兄弟一起，當做一個兄弟而分割繼承的份地。

第五十條 〔如果某人〕打了別人〔之妻〕因而使〔其流產〕，則應依〔此人之所為〕以對待這個使別人妻流產之人之妻：他應當象抵償生命一樣來抵償胎兒。

如果此婦女死亡，則應殺那人；他應當象抵償生命一樣來抵償胎兒。

如果這一婦女的丈夫沒有兒子，而他打了她，她流產，則應殺毆打者，抵償她的胎兒。

即使是女胎，他仍然應當象抵償生命一樣來抵償。

第五十一條 如果某人毆打別人的易流產之妻，而使其流產，則這是罪行，他應交納二他連特黑鉛。

第五十二條 如果某人毆打妓女，並使其流產，則對他應以毆打還毆打，以此(?)他應象抵償生命一樣來抵償。

第五十三條 如果某婦女自己墮胎，有人以誓言揭發她，並證明她有罪，則應將她釘在柱子上；而不應掩埋。若她在流產時死

^① 債權者。

去，亦应将她釘在柱上，而不应掩埋。若在她流产时，将此妇女〔隱〕瞞起来不报告〔……〕

〔〔此处闕文，第五十四条，关于女奴的解釋只留下一些断片〕〕

第五十五条 〔如果〕住在〔自己父亲〕家里的某人之处女，在她的父亲处沒有人說合她，她未失去貞操(?)，未出嫁，也沒有人对她父家提出控訴，有人——不論是在居住地，或在草原上，或夜間在街上，或在倉庫里(?)，或在公共的节日里——如果这个人强占了这处女，并侮辱了她，則其父可将夺取此处女的强奸者的妻子使其受辱：他可以不把她交給其夫，而占为己有；其父可将自己的被强奸之女儿交給奸夫作为阿胡吉图。若他沒有妻子，則应交予其父两倍于此处女身价的銀子；奸夫应与她結婚，不应将她驅走(?)，若其父不願这样，則可接受两倍于此处女身价之銀子，并将自己的女儿交給他願意的人。

第五十六条 如果某处女自己献身于某男人，則这男人应发誓，而人們不应接近他的妻子。奸夫还应交出两倍于此处女的身价的銀子；父亲可以任意处置〔自己〕的女儿。

第五十七条 不論是毆打，或是……〔……〕某人之妻，記〔在这个书板〕上的——〔……〕

第五十八条 在所有的懲罰中——〔不論是撕裂〕，或是对〔某人之妻〕切割——根据〔这个书板(?)所記載的〕，祭司应知道〔并应来到〕。

第五十九条 除这个书板〔所規定的某人妻子〕的懲罰外，男人可〔毆打〕其妻，拔去她的头发，打其妻〔耳光〕和〔毆打〕(?)她，在这方面他是沒有罪的。

霞·沙那特月第二日，名祖沙〔吉〕烏。

(断片 F,M,L,E,K,N,从略)

(涂厚善、刘家和、陈有鏘译，曹麟、崔連仲、涂厚善校，录自
东北师大《科学集刊》1957年第6期。)

三、亚述私法文书

除了亚述法典以外，在亚述古都亚述城的发掘中，还发现了大量的法律文书，说明中亚述时代的社会关系。这里所选的是债务盘剥契約的范例。

譯文据《古代世界史資料选讀》单卷本第50—51頁。

1. 附有抵押品的債務盘剥契約

(公元前二千年代下半叶，亚述)

阿布希的儿子伊什美·阿达德从阿舒尔·伊基沙的儿子阿拉德·协魯依那里取了三十名那的鉛。在十个月內的期限內，他只須称还鉛的本金^①。一滿了期，鉛就要增殖。他将从告訴他的那个居住地的三依庫的田地上割下收成，以替代該鉛之利息。如果他不从田地上割取收成，那末伊什美·阿达德将把鉛称給阿拉德·协魯依所雇的收割人。

他的田地与房屋就是鉛的抵押品。

(以下是证明人的签名和日期)。

① 在定期借款的条件下，利息首先就从債務人所得的借款总数中扣除，而契約也就成了象是没有利息的样子。在这种情况下，債務人有义务从三依庫的田地上割取收成来“替代利息”。